

○○○○공단 상임감사

시정, 통보

제 목	하도급공사 계약자료 공개 소홀
소 관 기 관	○○○○○○○○사무소
조 치 기 관	○○○○○○○○사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단은 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「건설산업기본법」 등 관련 법령의 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

○○○○○○○○사무소는 계약 관련 법규에 따라 2022년 7월 2일부터 감사일 현재까지 “2024년 ○○○○○○○○ ○○주차장 정비공사” 등 84건의 계약(준공 예정 포함)을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)에 따라 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 다음 각 호의 사항¹⁾을 대통령령으로 정하는 바에

1) 1. 공사명 / 2. 수급인의 도급금액 및 낙찰률 / 3. 수급인(상호 및 대표자, 영업소 소재지) / 4. 하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지) / 5. 하도급 공종 / 6. 하도급 부분 도급액, 하도급금액, 하도급률

따라 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

또한, 행정처 ○○○○○에서는 ○○○-9101(2020. 11. 13.)호 「하도급공사 계약 공시 철저」를 통해 하도급공사 계약 관련 하도급 업체명, 공종, 하도급 계약일자, 기간, 금액, 하도급율 등의 내용을 공단 누리집에 공시하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] ○○○○○○○사무소 하도급 계약 체결 현황

(2022. 7. 2. ~ 감사일 현재)

구분	계약명	공종	하도급 계약일자	하도급부분 도급금액(원)	하도급금액(원)	하도급율(%)
1	2024년 ○○○○○○○ ○○주차장 정비공사(특허공법 일부 포함)	토목	'25. 5. 27.	825,430,000	685,090,000	83%
2	2024년 ○○○ ○○야영장 경관옹벽 설치공사	철근· 콘크리트공사	'24. 7. 23.	91,975,000	87,370,000	95%
3	2023년 ○○○○○○○ ○○○화장실 신축공사(건축)	철근· 콘크리트공사	'24. 4. 1.	207,500,000	176,300,000	84.96%

※ 사무소 전자문서시스템 및 계약자료 재구성

○○○○○○○○사무소는 표1과 같이 “2024년 ○○○○○○○ ○○주차장 정비공사” 등 3건에 대하여 해당 사업에 대한 하도급 계약체결 통지를 원도급사로부터 받았음에도, 감사일 현재(2024. 7. 25.)까지 공단 누리집에 관련 사항을 공개하지 않은 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소는 2025년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○사무소장은 누락된 하도급공사 계약 관련 내용을 공단 누리집에 공개하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)